

Mietvertrag über Wohnraum

Vertragsnummer MV-2025-0412 · Wohnung Nr. 05-2-03

Zwischen

Wohnbau Musterstadt eG, Genossenschaftsstraße 10, 12345 Musterstadt, vertreten durch den Vorstand – nachstehend „Vermieterin“ –

und

Herrn Sam Rivera, geb. 14.03.2000, derzeit wohnhaft Campusallee 12, App. 314, 12347 Musterstadt – nachstehend „Mieter“ –

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

§ 1 Mietsache

(1) Vermietet wird die Wohnung im Hause Beispielweg 5, 12345 Musterstadt, 2. Obergeschoss links, Wohnungsnummer 05-2-03, bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Diele, Bad mit WC und Balkon. Die Wohnfläche beträgt ca. 48,6 m².

(2) Mitvermietet wird der Kellerraum Nr. 7. Der Mieter ist berechtigt, den Wasch- und Trockenraum gemeinschaftlich mit den anderen Mietparteien zu nutzen.

(3) Dem Mieter werden bei Übergabe ausgehändigt: 2 Haus- und Wohnungsschlüssel, 1 Briefkastenschlüssel, 1 Kellerschlüssel.

§ 2 Mietzeit und Kündigung

(1) Das Mietverhältnis beginnt am 01.10.2025 und läuft auf unbestimmte Zeit.

(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform (§ 568 Abs. 1 BGB). Der Mieter kann das Mietverhältnis spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen (§ 573c Abs. 1 BGB). Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Zugang bei der Vermieterin an.

(3) Für die Kündigung durch die Vermieterin gelten die gesetzlichen Bestimmungen (§§ 573, 573c BGB).

(4) Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert; § 545 BGB findet keine Anwendung.

§ 3 Miete und Betriebskosten

(1) Die Miete beträgt monatlich:

Grundmiete (Nettokaltmiete)	520,00 €
Vorauszahlung Betriebskosten (ohne Heizung und Warmwasser)	70,00 €
Vorauszahlung Heiz- und Warmwasserkosten	50,00 €
Gesamtmiete	640,00 €

(2) Über die Vorauszahlungen wird jährlich abgerechnet; Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Umgelegt werden die Betriebskosten im Sinne des § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) nach dem Verhältnis der Wohnflächen; die Heiz- und Warmwasserkosten werden nach der Heizkostenverordnung verteilt.

(3) Nach einer Abrechnung kann jede Vertragspartei durch Erklärung in Textform eine Anpassung der Vorauszahlungen auf eine angemessene Höhe vornehmen (§ 560 Abs. 4 BGB).

§ 4 Zahlung der Miete

(1) Die Gesamtmiete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum dritten Werktag eines jeden Monats, kostenfrei auf das Konto der Vermieterin zu zahlen. Bankverbindung: Sparkasse Musterstadt, IBAN DE05 1234 5600 0004 4556 60, BIC MUSKDEM1XXX, Verwendungszweck: MV-2025-0412.

(2) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Eingang des Geldes bei der Vermieterin an. Der Mieter kann der Vermieterin ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

§ 5 Mietsicherheit

- (1) Der Mieter leistet eine Mietsicherheit (Kaution) in Höhe von 1.560,00 € (drei Nettokaltmieten).
- (2) Der Mieter ist berechtigt, die Mietsicherheit in drei gleichen monatlichen Teilzahlungen zu erbringen. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig, die weiteren Teilzahlungen werden zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig (§ 551 Abs. 2 BGB).
- (3) Die Vermieterin legt die Mietsicherheit getrennt von ihrem Vermögen bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an.

§ 6 Instandhaltung und Schönheitsreparaturen

- (1) Die Wohnung wird in renoviertem Zustand übergeben; ihr Zustand wird bei der Übergabe in einem gemeinsamen Protokoll festgehalten.
- (2) Die Kosten für kleine Instandhaltungen an Teilen der Mietsache, die dem häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt sind, trägt der Mieter bis zu 100,00 € im Einzelfall, höchstens jedoch 8 % der Jahresnettokaltmiete.
- (3) Schäden an der Mietsache hat der Mieter der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen.

§ 7 Untervermietung und Tierhaltung

- (1) Eine Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte bedarf der vorherigen Erlaubnis der Vermieterin (§ 540 BGB).
- (2) Die Haltung von Kleintieren ist erlaubt. Die Haltung anderer Tiere bedarf der Zustimmung der Vermieterin, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf.

§ 8 Hausordnung und sonstige Vereinbarungen

- (1) Die beigelegte Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrags.
- (2) Der Energieausweis (Verbrauchsausweis, Endenergieverbrauch 112 kWh/(m²·a), Energieträger Erdgas) wurde dem Mieter vor Vertragsschluss vorgelegt.
- (3) Der Mieter wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, Mitglied der Genossenschaft zu werden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform.

Musterstadt, 15.09.2025



Wohnbau Musterstadt eG (Vermieterin)

Musterstadt, 15.09.2025



Sam Rivera (Mieter)**Anlagen:** Hausordnung · Energieausweis (Kopie) · Übergabeprotokoll (wird bei Übergabe erstellt)